

1045888-27.2022.8.26.0576

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Obrigações

Magistrado: EDUARDO GARCIA ALBUQUERQUE

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... 52, comprovando a ocorrência do furto em suas dependências. No mais, há verossimilhança nas alegações, o que é apto a inverter o ônus da prova.

Nesse contexto, caberia à parte contrária demonstrar que o furto não ocorreu nas dependências do estabelecimento, ônus do qual não se desincumbiu.

Em relação aos danos materiais, o requerido deverá pagar ao autor a quantia de R\$ ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

Vara do Juizado Especial Cível

Rua Tupi, 765, São José do Rio Preto-SP - cep 15090-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1045888-27.2022.8.26.0576 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1045888-27.2022.8.26.0576

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações

Requerente:

Marcelo Pinho da Silva

Requerido:

Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EDUARDO GARCIA ALBUQUERQUE

Vistos.

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da lei nº 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O feito merece ser julgado antecipadamente, pois está suficientemente instruído, sendo a dilação probatória, no caso, contrária ao princípio da celeridade processual e da razoável duração do processo.

Assim, entendo aplicável o artigo 355, I, do Código de Processo Civil, tendo em vista a desnecessidade de produção de provas em audiência.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais.

A parte autora narra em sua inicial que no dia 30 de janeiro de 2020, foi até o estabelecimento requerido e estacionou sua motocicleta nas dependências da loja, pois ali trabalhava como vendedor e, ao sair, não mais encontrou seu bem no local. Pugna seja indenizada no valor da motocicleta, R\$ 6.992,00 e em danos morais na quantia de R\$ 6.829,68.

A requerida, por sua vez, afirma que a parte autora é ilegítima para figurar no polo ativo da demanda, posto que o bem não encontrava-se em seu nome. No mérito,

aventou acerca de ausência de responsabilidade pelo ocorrido, ocorrência de caso fortuito e culpa de terceiro. Pediu a improcedência do feito.

Primeiramente, afastou a alegação de ilegitimidade ativa. Isso porque não obstante a motocicleta não esteja no nome do autor, comprovou a posse desta por meio dos documentos juntados com a inicial e não ilididos pela contestação da parte ré. Cabe observar que, de fato, não se trata de típica relação de consumo, aplicando-se as disposições da lei nº 8.078/90, posto que o autor não estacionou sua motocicleta nas dependências da loja ré na qualidade de consumidor, mas de funcionário.

O objeto da presente demanda consiste na reparação dos danos materiais e morais suportados pelo autor em decorrência da subtração de sua motocicleta nas dependências do estacionamento fornecido pela ré.

A demanda é procedente.

O feito está fundado em boletim de ocorrência e nas imagens da câmera de segurança juntadas pela requerida a fls. 52, comprovando a ocorrência do furto em suas dependências. No mais, há verossimilhança nas alegações, o que é apto a inverter o ônus da prova.

Nesse contexto, caberia à parte contrária demonstrar que o furto não ocorreu nas dependências do estabelecimento, ônus do qual não se desincumbiu.

Em relação aos danos materiais, o requerido deverá pagar ao autor a quantia de R\$ 6.992,00, valor da Tabela Fipe, conforme print juntado a fl. 04 da inicial, pois, ao oferecer estacionamento à sua clientela e funcionários, ainda que gratuito, assume o dever de vigilância e custódia, nos moldes estabelecidos na Súmula nº 130, do STJ: "a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento" (STJ, Súmula nº 130).

De igual modo, entende devidos os danos morais. Como restou demonstrado nos autos, a parte autora buscou, antes de demandar a requerida judicialmente, resolver a pendência de forma administrativa, sem qualquer solução para simples problema. No mais, a motocicleta servia ao transporte do autor para seu local de trabalho, de modo que necessitou contratar empréstimo no valor integral de outra motocicleta a fim de cumprir seus compromissos junto à sua empregadora.

Não há na lei ou na jurisprudência um critério fixo que auxilie o juiz no difícil mister de aquilatar um dano moral. Se, de um lado, não pode ser valor tal que gere enriquecimento sem causa, de outro, não pode ser valor que não gere reflexão no ofensor. Aliás, o caráter punitivo do dano moral vem sendo admitido majoritariamente em nossos tribunais.

No campo do direito civil, surgiu um importante instrumento para proteção da sociedade contra a busca ilimitada de lucro, que é justamente a caracterização do dano moral como elemento punitivo, buscando-se não só recomposição das partes do caso concreto ao status quo ante, mas principalmente orientar a conduta mercantil agressiva das grandes incorporações.

A ordem econômica brasileira, conforme artigo 170, V, da CF/1988, obedecerá, dentre outros, o princípio da defesa do consumidor. Logo, o Estado Democrático de Direito impôs ao lucro limites (dignidade da pessoa humana e defesa do consumidor), cuja observância deve ser garantida pelo Poder Judiciário.

Tomadas tais premissas, consideradas as dimensões dos valores discutidos nos autos, é razoável o arbitramento da reparação dos danos morais no valor de R\$ 3.000,00.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, em consequência condeno a requerida a indenizar os autores pelos danos materiais em R\$ 6.992,00 corrigida monetariamente pela Tabela do TJSP a partir do ajuizamento desta ação e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação e na quantia de R\$ 3.000,00 a título de danos morais. Em relação ao termo a quo da incidência da correção monetária, consignando alteração de posicionamento diante da Súmula 362 do STJ, deverá tal quantia ser atualizada monetariamente a partir da presente data.

Outrossim, com o mesmo raciocínio, como até então não havia valor líquido, não havia mora, pelo que determino a incidência também dos juros moratórios de 1% ao mês a partir da presente. Frise-se, aliás, que este entendimento vem sendo recentemente aplicado pelo E. STJ, conforme REsp 903.258.

Após o trânsito em julgado, nada mais havendo, archive-se.

Sem custas e honorários advocatícios nessa fase processual.

P.I.C.

"Valores a recolher ao Estado em caso de Recurso: Preparo do recurso: em guia DARE-SP, código 230-6 (preenchimento nos termos do Provimento CG nº 13/2019 – art. 1.092 e 1.093 das Normas de Serviço da CGJ); demais despesas processuais devem ser atualizadas monetariamente e recolhidas nas respectivas guias com respectivos códigos (FEDTJ), inclusive eventuais atos de Oficiais de Justiça na guia própria (GRD), a ser comprovado mediante juntada das guias com a interposição do recurso, independentemente de intimação e nos termos do Comunicado CG n. 489/2022, a seguir transcrito, sob pena de deserção. Prazo: contam-se apenas os dias úteis, de acordo com o art. 12-A da Lei n. 9.099/95, a partir da data da intimação, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. COMUNICADO CG Nº 489/2022: A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA aos Magistrados e Magistradas, aos Dirigentes, Servidores e Servidoras das unidades judiciais do Estado de São Paulo, bem como aos Advogados e Advogadas e ao público em geral que, no sistema de Juizados Especiais, o valor da causa, para efeito de cálculo do preparo recursal (primeira e segunda parcelas, conforme incisos I e II, do art. 4º., da Lei Estadual nº. 11.608/2003), deverá ser atualizado monetariamente, passando o item 12, do Comunicado CG nº. 1.530/2021, a contar com a seguinte redação: 12. No sistema dos Juizados Especiais, em caso de interposição do Recurso Inominado, deverá ser elaborada certidão antes da remessa dos autos ao Colégio Recursal. Ressalvada a hipótese de concessão de gratuidade da justiça, o preparo corresponderá: a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; b) à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença, se líquido, ou sobre o valor fixado equitativamente pelo MM. Juiz de Direito, se ilíquido ou ainda 4% sobre o valor atualizado atribuído à causa na ausência de pedido condenatório; c) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais etc). O preparo será recolhido de acordo com os critérios acima estabelecidos independente de cálculo elaborado pela serventia que apenas será responsável pela conferência dos valores e elaboração da certidão para juntada aos autos."

São José do Rio Preto, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA